

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4807/2540

นาง หะยีเจ๊ะวอ มะสุกาหรือหามะสุกา

โจทก์

นาง เจ๊ะสง ปือราเฮง

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล พ.ศ.2489 มาตรา 4

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในเขตอำนาจศาล
ชั้นต้นบิดามารดาโจทก์ได้ทำหนังสือนาคาร์ซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
ยกที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ว่า หนังสือนาคาร์ที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมายอิสลามเพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) แสดงเจตนาตามข้อความ
ในหนังสือนาคาร์หรือกล่าวลาภาษไม่ถูกต้อง จึงมีปัญหาคือข้อกฎหมายว่าหนังสือนาคาร์
ที่โจทก์อ้างนั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามหรือไม่ เมื่อโจทก์จำเลยเป็นอิสลาม
มิกชน และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานีการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยว
กับมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงต้องให้คณะตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยตามพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นจึงให้คณะตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมายนี้คณะตุลาการวินิจฉัยว่า หนังสือนาคาร์ของโจทก์เป็นนาคาร์ที่มีเงื่อนไข
และไม่เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) ซึ่งเป็นบทบังคับให้ผู้กล่าวปฏิบัติตาม หนังสือนาคาร์
ของโจทก์เป็นนาคาร์ที่ไม่สมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลามคดีโจทก์จึงไม่อาจนำ
กฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดกมาใช้บังคับ เมื่อคณะตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดปัญหาข้อ

กฎหมายอิสลามจะได้ะยุติธรรมจึงต้องลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย การลงชื่อของจะได้ะยุติธรรม จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันโดยเป็นบุตรของนายหะยีบือราเฮง ลือบาอูเต็ง และนางหะยีเจ๊ะมีเนาะหรือมีเนาะลือบาอูเต็ง นายหะยีบือราเฮงและนางหะยีเจ๊ะมีเนาะหรือมีเนาะได้ทำหนังสือนาซาร์(พินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม) มีข้อความว่า เมื่อผู้ทำพินัยกรรมเจ็บป่วยและก่อนตาย 2 วัน ให้ทรัพย์สินต่อไปนี้ตกเป็นของโจทก์ คือที่ดินแปลงที่ 1 พร้อมบ้าน 1 หลังเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 7) ตำบลตุง อําเภอนองจิก จังหวัดปัตตานีและที่ดินแปลงที่ 2 ซึ่งเป็นที่ดินนา เนื้อที่ 4 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านท่ายาลอ หมู่ 4 (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 7) ตำบลตุง อําเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อมาในปี 2510 โจทก์ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ก่อนย้ายภูมิลำเนาบิดาโจทก์ได้สั่งเสียแก่โจทก์ว่าหากบิดาโจทก์ถึงแก่กรรมก่อนมารดาก็อย่าเพิ่งรับมรดกตามหนังสือนาซาร์ให้มารดาโจทก์และจำเลยอยู่ในบ้านพิพาทดังกล่าวไปก่อน ส่วนที่นาพิพาทก็ให้มารดาและจำเลยเก็บกินก่อนจนกว่ามารดาจะถึงแก่กรรม แล้วจึงให้รับมรดกตามหนังสือนาซาร์ได้โจทก์ได้แจ้งคำสั่งของบิดาโจทก์ให้แก่มารดาและจำเลยทราบแล้ว บิดาโจทก์ถึงแก่กรรมหลังจากนั้นโจทก์ก็ได้ให้มารดาและจำเลยอยู่อาศัยในที่พิพาทต่อไป ปี 2536 มารดาโจทก์ถึงแก่กรรมโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านและที่พิพาทแปลงที่ 1 แต่จำเลยไม่ยอมออก โจทก์ทราบว่าจำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นของจำเลย ซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ขอพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนทำลายนิติกรรมโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 138 เนื้อที่ 2 ไร่ 93 5/10 ตารางวา และเพิกถอนทำลาย น.ส.3 ก.เลขที่ 883 เนื้อที่

11 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา ภายใน 30 วัน นับแต่วันพิพากษา หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยและบริวารย้ายออกและขนย้ายสิ่งของสัมภาระออกจากบ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 7) ตำบลตุง อําเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่พิพาท

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า หนังสือનાચારીที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลาม เพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) แสดงเจตนาตามข้อความในหนังสือનાચારીหรือกล่าวลาภาษไม่ถูกต้อง บ้านเลขที่ 69 พร้อมทั้งพิพาทซึ่งมีข้อบิดาโจทก์และจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ความจริงแล้วเป็นของบิดาโจทก์เพียงบางส่วนเท่านั้นที่เหลือเป็นของมารดา แต่ตอนไปออกโฉนดที่ดินมารดายอมให้ใส่ชื่อบิดาเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว และบิดามารดาโจทก์ได้แสดงเจตนาทำหนังสือનાચારીยกส่วนของตนให้แก่จำเลยและบุคคลอื่น ๆ หมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 โดยบิดาโจทก์จำเลยได้แสดงเจตนาનાચારીยกบ้านเลขที่ 69 พร้อมทั้งที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่เศษ ให้แก่จำเลยที่เหลือยกให้แก่บุคคลอื่น ๆ ตามส่วนไปเรียบร้อยแล้ว คดีนี้มีใช้คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก จึงไม่อาจนำกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาบังคับใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ว่า ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายมีว่า ตะโตะยุติธรรมร่วมกันวินิจฉัยและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้นบิดามารดาโจทก์ได้ทำหนังสือนာซาร์ซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลามยกที่ดินให้แก่โจทก์จำเลยให้การต่อสู้ว่า หนังสือนာซาร์ที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามเพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) แสดงเจตนาตามข้อความในหนังสือนာซาร์หรือก่ล่าวลาภาษไม่ถูกต้อง ดังนี้ จึงมีปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันในปัญหาข้อกฎหมายว่าหนังสือนารที่โจทก์อ้างนั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามหรือไม่ เมื่อโจทก์จำเลยเป็นอิสลามมิกชน และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามดังกล่าวจึงต้องให้ตะโตะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นจึงให้ตะโตะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ ตะโตะยุติธรรมวินิจฉัยว่าหนังสือนารของโจทก์เป็นนารที่มีเงื่อนไขและไม่เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) ซึ่งเป็นบทบังคับให้ผู้กล่าวปฏิบัติตามหนังสือนารของโจทก์เป็นนารที่ไม่สมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม คดีโจทก์จึงไม่อาจนำกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดกมาใช้บังคับ และเมื่อตะโตะยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายอิสลามเช่นนี้ ตะโตะ

ยุติธรรมจึงต้องลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย การลงชื่อของจะได้ยุติธรรมจึง
ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>